

Практическое занятие 8 (в формате дискуссии).

Тема: Основы трудового права.

Цель: глубокое и всестороннее изучение и усвоение студентами вопросов трудового права, его методологических основ и институциональных характеристик как отрасли права, науки и учебного курса; обобщение итогов дискуссии о названии и предмете отрасли права.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и источники трудового права.
2. Отношения по непосредственному применению труда прием на работу и увольнению работника, рабочее время и время отдыха.
3. Дисциплина труда.
4. Отношения вне сферы непосредственного применения труда (коллективный договор, обучение и повышение квалификации работника, защита трудовых прав). Государственный надзор и контроль).

Темы научных сообщений и докладов:

1. Соотношение трудового права с категориями публичного и частного права (дуализм трудового права).
2. Исторические предпосылки и этапы формирования трудового права и трудового законодательства.
3. Трудовое право как одна из важнейших отраслей национального права. Предмет трудового права. Сфера действия трудового права. Задачи и функции трудового права.
4. Метод трудового права, его особенности.
5. Система трудового права. Понятие института трудового права.
6. Место отрасли трудового права в системе права. Отграничение трудового права от смежных отраслей права.
7. Связь с экономическими науками, социологией и статистикой. Понятийно-категориальный аппарат трудового права. Оценочные понятия в трудовом праве. Моральные категории в трудовом праве.

Тестовые задания (правильный ответ необходимо обосновать ссылкой на конкретную статью или доктринальный источник):

1. Каков предмет трудового права?
А. Продукция, производимая работниками
Б. Продукция производственного назначения и товара народного потребления
В. Общественные отношения в сфере производственной деятельности
Г. Способ регулирования производственных отношений
2. Каков срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:
А. 7 дней

- Б. 3 дня
- В. 10 дней с момента заключения
- Г. 1 месяц

3. Что такое Трудовое право?

- А. Раздел науки
- Б. Институт права
- В. Учебная дисциплина
- Г. Отрасль права

4. Что такое правоотношения по трудовому праву?

- А. Совокупность приемов и способов регулирования трудового права
- Б. Круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права
- В. Совокупность норм, расположенных в определенной последовательности, в логической связи между собой и отдельных их институты (под институты) трудового права
- Г. Отношения по производству и распределению материальных благ среди работников организаций

5. С какого момента трудовой договор начинает действовать?

- А. через 5 дней после подписания.
- Б. с момента заключения.
- В. после государственной регистрации.
- Г. с момента провозглашения трудового договора.

6. Что представляет собой система трудового права?

- А. Регламент трудовых отношений
- Б. Трудовой кодекс РФ
- В. Структура, совокупность юридических норм, составляющих единое целое с разбивкой на институты права
- Г. Группа норм, регулирующих сходные трудовые отношения

7. К кому не применяются испытания при приеме на работу?

- А. Лицам пенсионного возраста
- Б. Военнообязанным
- В. Инвалидам
- Г. Работникам до 18 лет.

8. Что такое унитарное предприятие?

- А. Независимое государственное предприятие
- Б. Независимое муниципальное предприятие
- В. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, выделенное ей собственником
- Г. Коммерческая организация, имеющая обособленное имущество

9. Какие существуют виды трудового договора по срокам действия?

- А. срочный, бессрочный, на время определенной работы.
- Б. Срочный, бессрочный.
- В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.
- Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный.

10. Какие бывают виды субъектов трудового права

- А. Физические и юридические лица
- Б. Участники ОО, наделенные субъективными трудовыми правами и обязанностями
- В. Унитарные предприятия
- Г. Кооперативы

11. Какой документ не требуют при приеме на работу?

- А. паспорт
- Б. свидетельство о рождении
- В. трудовая книжка
- Г. Диплом

12. Каковы особенности метода трудового права?

- А. Сочетание императивного и диспозитивного методов регулирования трудовых отношений
- Б. Отсутствие санкций
- В. Невозможность заключения трудового договора до достижения 16 летнего возраста
- Г. Обязательность для всех работников подчинения правилам внутреннего трудового распорядка

13. Кто является субъектами трудового права?

- А. Физические и юридические лица
- Б. Участники ОО, наделенные субъективными трудовыми правами и обязанностями
- В. Унитарные предприятия
- Г. Кооперативы

14. Сколько по времени составляет испытательный срок для рабочих?

- А. 3 месяца.
- Б. 10 дней
- В. 1 месяц
- Г. 6 месяцев.

15. Что такое профессиональный союз?

- А. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными и профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав интересов своих членов
- Б. Добровольное объединение граждан на основе членства, организованное для совместного ведения хозяйственной или иной деятельности
- В. Добровольный союз предпринимателей для совместного решения производственных задач
- Г. Добровольная ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с зарубежными юридическими лицами

Практические задачи:

Задача 1.

Для оборудования гаража завод заключил с плотником Ивановым и сварщиком Семеновым договор, в котором был указан недельный срок выполнения работ и их стоимость (50 000 руб.). В его содержание специально оговаривались следующие условия: а) конечный результат; б) время работы (срок); в) итоговая сумма оплаты труда группы с указанием конкретной суммы, получаемой каждым исполнителем.

Выполняя работы по указанному договору в результате неосторожного обращения со сварочным оборудованием, Семенов сжег часть пиломатериала на общую сумму 17000 рублей и обжег левую руку, проболев 34 дня. Директор завода расторг с Ивановым и Семеновым договор и обратился в суд с иском о возмещении причиненного заводу ущерба (17000 руб.).

Прав ли директор завода?

Проанализируйте характер трудовых отношений Иванова и Семенова с заводом. Вправе ли они требовать выполнения договора после выздоровления Семенова?

Задача 2.

Научный сотрудник Карпухин, производя опыт с новым электроприбором, получил смертельный разряд током, вследствие которого скончался на рабочем месте. Необходимый инструктаж Карпухиным был пройден, рабочее место соответствовало установленным требованиям охраны труда.

Несет ли ответственность работодатель за гибель Карпухина?

Задача 3.

Наладчик оборудования находится на повременно-премиальной системе оплаты труда. Его месячная тарифная ставка составляет 7800 рублей. За качественное выполнение работ по наладке и текущему ремонту, а также за не превышение установленного лимита простоя оборудования полагается премия в размере 35% от месячной тарифной ставки. Начальник цеха, где работает Григорьев, снизил ему премию на 15 % за отказ Григорьева от сверхурочной работы.

Обоснованно ли уменьшение размера премии в данном случае?

Задача 4.

Хитрова была принята на завод с 5 января на временную работу сроком на 4 месяца для замены нормировщицы Евсеевой, которая ушла в отпуск по беременности и родам. После окончания этого отпуска Евсеева получила дополнительно 6-месячный отпуск по уходу за ребенком. В общей сложности Хитрова заменяла Евсееву непрерывно 10 месяцев. По возвращении Евсеевой на работу Хитрова была уволена без выплаты выходного пособия и компенсации за отпуск - как временный работник.

Какова продолжительность временной работы?

Правильно ли работодатель отказал Хитровой в выплате выходного пособия и компенсации за отпуск?

Рекомендуемая литература по теме:

1. Авдийский В.И., Букалерева Л.А. Правоведение. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Изд. Юрайт, 2018. – 333с.
2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов (под ред. В.Б. Исакова). - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2017. - 480 с.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов – выборочная проверка выполнения заданий.

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций – собеседование по теме семинара, научное сообщение, доклад.